



Settore Tecnico

**ORDINANZA DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE
E RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI**

(Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con d.P.R. n° 380/2001 e ss.mm.ii. - Art. 27 e 31, comma 2)

n° 16 del 12.06.2023

Premesso che:

con nota prot. n° 2061 del 13.04.2023, trasmessa a questo ufficio tecnico in data 09.05.2023, l'agente di Polizia Locale, ... *Omissis* ..., ha trasmesso il verbale di sopralluogo per lavori abusivi, della ditta:

- a) ... *Omissis* ...;
- b) ... *Omissis* ...;
- c) ... *Omissis* ...;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il verbale di sopralluogo prot. n° 2061 del 13.04.2023, esperito da personale di Polizia Municipale di questo Comune, in cui vengono descritti e rappresentati i lavori oggetto della presente ordinanza, eseguiti senza titolo abilitativo alcuno, sull'immobile che risulta - dalla visura storica catastale - intestato alla ditta:

- a) ... *Omissis* ...;
- b) ... *Omissis* ...;
- c) ... *Omissis* ...;

Visto, altresì, che nel suddetto verbale di sopralluogo - trasmesso al Responsabile del Settore Tecnico in data 09.05.2023 con la suddetta nota prot. n° 2061 - si è constatata l'irregolarità urbanistico-edilizia dell'immobile in oggetto, distinto al N°C.E.U. del Comune di Squillace al Foglio di mappa n° ... *Omissis* ... - P.lle n° ... *Omissis* ... - Sub. ... *Omissis* ..., in via ... *Omissis* ...;

Constatato che dal predetto verbale le opere abusive risultano, testualmente, descritte come appresso:

- I. *Installazione di pannelli in vetro e legno per ml 09,00 che poggiavano su un muro di confine con altra proprietà, senza nessuna autorizzazione da parte del Comune o di altri, i lavori risultavano completati;*
- II. *Al momento del sopralluogo era presente la ... Omissis ... meglio sopra generalizzata, la quale dichiarava di essere lei ad effettuare detti lavori.*

Rilevato che opere in contestazione, stante la loro consistenza, debbono essere considerate "interventi di nuova costruzione", riconducibili alla definizione di cui all'art. 3 lett. e) del D.P.R. n° 380/01, in quanto costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico ed ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione permanente urbanistico-edilizia ed ambientale del territorio;

Rilevato che, pertanto, le stesse sono soggette al regime di cui all'art. 10 del D.P.R. n° 380/01, nonché alle norme specifiche che subordinano il rilascio del titolo edilizio al parere di compatibilità con il vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/04, essendo il comparto sottoposto a tale vincolo;

Considerato, altresì, che l'area su cui insiste l'immobile è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con Decreto del Ministero dei Beni Ambientali e le Attività Culturali del 21/12/1999, pubblicato sulla G.U. n° 61 del 14/03/2000, ex Legge n° 1497/1939, e che, in quanto tale, è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nel D.M. medesimo e quindi nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 e ss. mm. ed ii.;

Atteso che l'immobile di che trattasi ricade nel vigente strumento urbanistico (P.R.G.) di questo Comune in zona omogenea "... *Omissis* ...";

Visto il vigente Piano Regolatore Generale con annesse Norme Tecniche di Attuazione e relativo regolamento edilizio;

Atteso che l'immobile di che trattasi ricade nel vigente strumento urbanistico (P.R.G.) di questo Comune in zona omogenea "... *Omissis* ...", nonché lo stesso ricade in zona sottoposta al vincolo per le aree previste dall'art. 136 del D. Lgs. n° 42/2004, dichiarate di notevole interesse pubblico con Decreto del Ministero dei Beni Ambientali e le Attività Culturali del 21/12/1999, pubblicato sulla G.U. n° 61 del 14/03/2000, ex Legge n° 1497/1939, in applicazione dell'art. 82 del D.P.R. n° 616/1977 e che conservano efficacia ex art. 157 del D.Lgs. n° 42/2004;

Visti gli artt. 27, 31 e 33 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.;

Richiamato, altresì, l'art. 107, comma 3, lett. g) del T.U.E.L. (decreto legislativo n° 267/2000) che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "*tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale*";

Considerato che le motivazioni appresso riportate indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per emettere la presente ordinanza di demolizione delle opere in questione:

- compete al sottoscritto, quale Responsabile del Settore Tecnico, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, come previsto dal c. 1 del predetto art. 27 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.;

Dato atto che, per i lavori di cui sopra, non risulta presentata e/o rilasciata nessuna pratica edilizia;

Constatato che le opere sopradescritte costituiscono violazione alle norme urbanistico-edilizie, pertanto si rende necessaria l'emissione del presente provvedimento di ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

Considerato, ancora che.

- l'ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un'attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrando nell'esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del D.P.R. n° 380/2001;
- come affermato più volte dalla giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso;

Ritenuto condividere l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in merito alla non necessità:

- della comunicazione di avvio del procedimento in quanto *l'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della Legge 7 agosto 1990 n° 241, introdotto dall'art. 14*

della Legge 11 febbraio 2005 n° 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento, qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato;

- *dell'adozione del provvedimento di sospensione dei lavori, in quanto è sufficiente rilevare come la normativa in materia di repressione degli abusi edilizi non pone come presupposto necessario dell'ordinanza di demolizione l'essere stato previamente emanato l'ordine di sospensione dei lavori" ed ancora, perché l'ordinanza di sospensione dei lavori abusivi non è normativamente prevista ai fini dell'emissione dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in relazione a manufatto ricadente in area vincolata ex art. 27 comma 2 D.P.R. 380/01, come è dato evincere dal chiaro tenore letterale dell'art. 27 comma 3 del D.P.R. 380/01 che fa salva l'ipotesi di cui al precedente comma. Ed invero le opere disciplinate dall'art. 27 comma 2 del D.P.R. 380/01 vanno immediatamente demolite per cui in riferimento a tali opere la tutela cautelare sarebbe meramente dilatoria e non compatibile con la richiesta immediatezza dell'intervento demolitorio.*

Visto il decreto sindacale n° 52 del 24/03/2021 di assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa afferente al Settore n° 3 Tecnico di questo Comune;

Rilevato che non sussistono, in capo al responsabile del procedimento, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n° 241/30 e ss.mm.ii ed art. 1, comma 9, lett. e) della legge n° 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n° 165/2001;

Per quanto sopra riportato,

ORDINA

Ai Signori:

1. ... *Omissis* ...;
2. ... *Omissis* ...;
3. ... *Omissis* ...;

in qualità di proprietari dell'immobile, di provvedere a propria cura e spese, ed ognuno per la parte di propria competenza, entro il termine di **novanta (90) giorni**, dalla data di notifica del presente provvedimento, a quanto segue, e precisamente di provvedere entro detto termine:

alla demolizione delle opere sopradescritte nei punti n° 01 e n° 02 ed alla conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

La presente Ordinanza costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

AVVERTE

che, se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione ed alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, con riserva dei provvedimenti che risultano necessari, fatti salvi ed impregiudicabili quelli di carattere amministrativo connessi alla violazione edilizia, senza pregiudizio delle sanzioni penali;

che, trascorso infruttuosamente il suddetto termine, le opere abusive acquisite sono demolite con ordinanza del responsabile dell'ufficio tecnico comunale a spese del responsabile dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che le opere abusive non contrastino con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

COMUNICA

che, l'Amministrazione competente è il Comune di Squillace (CZ) - Ufficio Tecnico, e che il responsabile del procedimento è l'arch. Antonio Macaluso. La documentazione relativa al procedimento medesimo è depositata presso l'ufficio tecnico comunale ed è consultabile, previa richiesta di accesso agli atti amministrativi, negli orari di apertura al pubblico.

EVIDENZIA

che, la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che sarà determinata secondo quanto disposto dal richiamato art. 31 del D.P.R. n° 380/2001 nonché dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle norme sulla repressione degli abusi edilizi.

DISPONE

che, copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Procura della Repubblica competente per territorio, al Comando di Polizia Municipale di Squillace, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla competente Soprintendenza ai BBAAAS della Calabria, all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Tutela Ambientale - Paesaggistica - Urbanistica, alla Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica Settore Vigilanza Edilizia, al Segretario Comunale ed al Sindaco per i consequenziali adempimenti, ognuno per la propria parte di competenza.

Il Comandante di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di verificare l'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare tempestivamente, alla scadenza del termine suindicato, l'ottemperanza o meno a quanto sopra ordinato.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catanzaro, ai sensi della legge 1034/1971, entro il termine di 60 gg dalla notifica; oppure in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporre entro 120 gg dalla data di avvenuta notifica del presente atto, ai sensi del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.

RENDE NOTO

che, la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Squillace nella "Sezione trasparenza".

PRESCRIZIONI

Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere conferito presso discariche e/o impianti autorizzati al trattamento o recupero di detto materiale, il quale dovrà essere trasportato con mezzi autorizzati nonchè accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti per quanto disciplinato dal comma 1°, dell'art. 193 del D.L.vo n° 152/2006.

Dalla Residenza Municipale lì, 12.06.2023

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

